



جامعة الأزهر
كلية الهندسة الإسلامية بالأسكندرية

شعبة: الشريعة والقانون
قسم: القانون الخاص



امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 م - أساسي
الفرقة الرابعة
المادة: القانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي
الزمن ساعتان
عدد الأسئلة: 3
عدد الصفحات: 1
التاريخ: 2026/1/3
كود المادة: 404
الدرجة الكلية: 100

نواة الكلية: تطمح كلية الهندسة الإسلامية في أسهر ما يكون واحة في مجال العلوم الإسلامية
وعلوم العربية والعلوم الإنسانية محلياً وإقليمياً وعالمياً

السؤال الأول: حلدي مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية بدون تعليل ومراعاة الترتيب (20 درجة):

- 1- يجوز العرف المصرف أن يكون للشخص الواحد عدة حسابات لدى البنك.
- 2- يجوز لتوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه في الصفقة المكلف بإبرامها.
- 3- مقابل الوفاء في الشيك لا يشترط أن يكون قائماً وقت إصداره.
- 4- يقوم الربان بتحرير العقود والتصرفات التي تصدر من رجال المراكم أو المسافرين والتي يشترط فيها القانون الرسمية.
- 5- جنسية الطائرة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على ما يقع على متنها.

السؤال الثاني: (40 درجة)

- 1- يرتب عقد النقل الجوي للأشخاص مجموعة من الآثار القانونية التي تنعكس على طرفي العقد تناولي هذه الآثار بالتفصيل المناسب.
- 2- عرفي الحساب الجاري، مع ذكر المقصود بمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري.
- 3- تحثني عن الشروحات الشكوية لصحة تظهير الكمبيالة، وهل يجوز تظهير الكمبيالة بعد ميعاد الاستحقاق؟
- 4- تناولي بالتفصيل المناسب الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس.

السؤال الثالث: (40 درجة)

- 1- ما الشروط الواجب توافرها في الدين الذي يؤدي إلى إفلاس التاجر لو أنه توقف عن مدهه؟
- 2- يظل المسحوب عليه أجنبياً عن الكمبيالة ما لم يوقع عليها بالقبول، فما الحالات التي يجب فيها طلب القبول؟
- 3- عرفي سند الشحن البحري مع ذكر وظائفه.
- 4- حدثني عن أثر تنفيذ عملية النقل المصرفي في العلاقة بين البنك الصادر إليه أمر التحويل والمستفيد.

انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

رئيس القسم: أ. د. حسام مهني
التوقيع:

استاذ المادة: محمود مصطفى حسن
التوقيع: